

UNIDAD I

ACTOS DEL FUNCIONARIO POLICIAL EN EL LUGAR DEL HECHO DELICTIVO

LUGAR DEL HECHO – ESCENA DEL CRIMEN

Cuando ocurre un hecho que podría constituir un delito, la primera intervención policial es fundamental. Lo que haga o deje de hacer el funcionario que llega primero puede facilitar enormemente la investigación posterior o, por el contrario, provocar la pérdida de información e indicios importantes.

Por eso, cuando hablamos del **lugar del hecho**, no debemos pensar solamente en el sitio donde encontramos a la víctima o donde aparentemente ocurrió el delito. La investigación puede demostrar que el hecho comenzó en un lugar, continuó en otro y terminó en un tercero.

1. LUGAR DEL HECHO

Se entiende por **lugar del hecho** cualquier espacio físico donde se haya producido un acontecimiento que pueda ser objeto de investigación, con el objetivo de determinar:

- Qué ocurrió.
- Cómo ocurrió.
- Cuándo ocurrió.
- Quiénes participaron.
- Qué elementos se utilizaron.
- Qué recorrido realizaron la víctima y el autor.
- Qué ocurrió antes y después del hecho.

También pueden considerarse lugares del hecho aquellos sitios donde se realizaron actos preparatorios, de ocultamiento, de fuga o de simulación.

Ejemplo sencillo

Supongamos que una persona es asesinada dentro de una vivienda.

Posteriormente, el autor coloca el cuerpo dentro de un automóvil y lo traslada hasta una zona rural, donde finalmente abandona el cuerpo.

En este caso, la investigación no debe limitarse solamente al lugar donde apareció el cuerpo.

Podríamos tener:

Vivienda → Automóvil → Camino → Campo

Todos esos lugares pueden aportar información importante para reconstruir lo sucedido.

Importante para el funcionario policial

Todo lugar donde exista la posibilidad de encontrar elementos relacionados con un delito debe ser considerado inicialmente como un potencial escenario del delito, hasta que la investigación determine lo contrario.

TIPOS DE LUGAR DEL HECHO

De acuerdo con sus características, podemos encontrar cuatro tipos principales:

TIPO	CARACTERÍSTICA PRINCIPAL	EJEMPLOS
Abierto	Está expuesto a factores ambientales	Calle, plaza, campo, parque
Cerrado	Posee límites y cierta protección ambiental	Casa, comercio, habitación
Mixto	Combina sectores abiertos y cerrados	Quincho, vivienda con patio
Móvil	Puede trasladarse de un lugar a otro	Automóvil, camión, embarcación

LUGAR DEL HECHO ABIERTO

Es aquel espacio que se encuentra expuesto a factores ambientales como:

- Sol.
- Lluvia.
- Viento.
- Polvo.
- Humedad.
- Temperatura.
- Tránsito de personas.
- Tránsito de animales.

Generalmente no posee límites físicos precisos.

Ejemplos:

- Una plaza.
- Una calle.
- Un campo.
- Un camino rural.
- Un descampado.
- Un parque.
- Una playa.

Se encuentra una persona lesionada en un descampado.

En el lugar pueden existir huellas de calzado, marcas de neumáticos, manchas, cabellos, fibras, vainas servidas u otros indicios.

Si comienza a llover, una huella de calzado que estaba claramente marcada puede desaparecer.

Por eso, en un lugar abierto, el factor tiempo puede ser determinante.

LUGAR DEL HECHO CERRADO

Es aquel que posee límites físicos determinados y cierta protección frente a los factores ambientales.

Ejemplos:

- Una vivienda.
- Una habitación.
- Un supermercado.
- Una oficina.
- Un galpón.
- Un comercio.
- Un club.

Se produce un robo dentro de un comercio.

El lugar posee paredes, techo y puertas, por lo que algunos indicios pueden conservarse mejor que en un espacio abierto.

Sin embargo, eso no significa que los indicios estén protegidos automáticamente.

Una persona que ingresa innecesariamente, mueve objetos o toca una superficie puede alterar o contaminar un indicio.

LUGAR DEL HECHO MIXTO

Es aquel que combina características de un lugar abierto y uno cerrado.

Puede estar compuesto por diferentes espacios relacionados entre sí.

Ejemplo:

En una vivienda se produce una agresión.

La víctima es atacada dentro de la casa, posteriormente sale al patio y finalmente cae en la vereda.

Podemos tener:

Habitación → Patio → Vereda

En este caso existen sectores cerrados y abiertos que forman parte de la investigación.

Otro ejemplo:

Un quincho:

Interior del quincho + patio + acceso vehicular

Todo puede estar relacionado con el mismo hecho.

LUGAR DEL HECHO MÓVIL

Es aquel espacio que puede trasladarse de un lugar a otro.

El ejemplo más común es un vehículo.

Ejemplos:

- Automóvil.
- Camioneta.
- Camión.
- Motocicleta.
- Embarcación.

Se encuentra un automóvil abandonado.

En su interior pueden encontrarse:

- Manchas.
- Huellas.

- Fibras.
- Cabellos.
- Documentación.
- Objetos personales.
- Elementos utilizados durante el hecho.

El vehículo debe ser tratado como un lugar que puede contener numerosos indicios.

DIFERENCIA ENTRE LUGAR DEL HECHO Y ESCENARIO DEL DELITO

En el lenguaje cotidiano muchas veces utilizamos ambos términos como si fueran sinónimos. Sin embargo, desde el punto de vista criminalístico podemos establecer una diferencia.

Lugar del hecho

Es la locación física relacionada con la investigación.

Escenario del delito

Es aquel sector donde, a partir de los indicios encontrados, existen elementos que permiten considerar que allí pudo haber ocurrido una parte del hecho.

Ejemplo

Una persona es asesinada dentro de una vivienda.

Luego:

1. El cuerpo es colocado en un automóvil.
2. El automóvil es trasladado.
3. El cuerpo es llevado hasta un campo.
4. Finalmente es ocultado dentro de un galpón.

Podemos representarlo de la siguiente manera:

LUGAR DEL HECHO

Vivienda → Automóvil → Campo → Galpón

POSIBLES ESCENARIOS

Habitación → Vehículo → Galpón

Esto demuestra que un mismo hecho puede tener más de un escenario.

Por eso, el funcionario policial no debe pensar únicamente:

“¿Dónde encontré a la víctima?”

También debe preguntarse:

“¿Dónde pudo haber comenzado el hecho, por dónde pasó y dónde pudo haber ocurrido cada una de sus etapas?”

ESCENARIO PRIMARIO Y SECUNDARIO

De manera general podemos diferenciar:

Escenario primario

Es el lugar donde se considera que ocurrió el hecho principal.

Escenario secundario

Es otro lugar relacionado con el hecho, donde pueden encontrarse indicios o donde pudo haberse desarrollado una parte de la actividad delictiva.

Ejemplo

En un homicidio:

Casa: se produce la agresión → escenario primario.

Automóvil: se traslada el cuerpo → escenario secundario.

Campo: se abandona el cuerpo → escenario secundario.

